

중요 어휘

1. **인두세**(人頭稅): 신분이나 재산에 관계없이 사람 수에 따라 매기는 세금.

유의어: 두세(頭稅)

예문: 중세 유럽에서는 성인 남성에게 일률적으로 **인두세**를 부과하였다.

2. **불사**(不辭): 어떤 어려움이나 위험 따위를 무릅쓰고 피하지 아니함.

유의어: 감수(甘受), 무릅쓰

반의어: 회피(回避)

예문: 그는 목숨을 **불사**하고 물에 빠진 아이를 구하러 뛰어 들었다.

3. **부합**(符合): 사물이 서로 꼭 들어맞음.

유의어: 합치(合致), 일치(一致)

반의어: 배치(背馳)

예문: 이번 연구 결과는 기존 이론에 **부합**하는 것으로 나타났다.

4. **숙고**(熟考): 깊이 잘 생각함.

유의어: 심사숙고(深思熟考), 심사(深思)

예문: 그는 진로를 결정하기 전에 오랜 시간 **숙고**하였다.

5. **도화선**(導火線): 어떤 사건을 일으키는 직접적인 원인이나 계기를 비유적으로 이르는 말.

유의어: 계기(契機), 발단(發端)

예문: 그 사건은 전국적인 시위의 **도화선**이 되었다.

6. **양립**(兩立): 두 가지가 함께 성립함.

유의어: 공존(共存), 병립(並立)

반의어: 배타(排他)

예문: 경제 성장과 환경 보전은 **양립**하기 어려운 과제로 여겨진다.

7. **청원**(請願): 국민이 국가 기관에 대하여 희망이나 불만 사항을 글로써 진술하는 일.

유의어: 진정(陳情), 탄원(嘆願)

예문: 주민들은 도로 확장을 요구하는 **청원서**를 시청에 제출하였다.

8. **효력**(效力): 어떤 일을 이루어 낼 수 있는 작용이나 힘.

유의어: 효과(效果), 실효(實效)

예문: 새 법률은 공포일로부터 6개월 뒤에 **효력**을 발생한다.

9. **치달다**: 어떤 상태로 거세게 나아가다.

유의어: 내달다, 내달리다

예문: 두 나라의 갈등이 전쟁 직전의 상황으로 **치달**았다.

10. **옹호**(擁護): 두둔하고 편들어 보호함.

유의어: 지지(支持), 비호(庇護)

반의어: 배척(排斥)

예문: 그 변호사는 소수자의 권리를 **옹호**하는 활동을 꾸준히 해 왔다.

11. **탈옥**(脫獄): 감옥에서 몰래 도망하여 빠져나감.

유의어: 탈주(脫走), 탈감(脫監)

예문: 수감자가 **탈옥**을 시도하였으나 교도관에게 곧바로 발각되었다.

12. **고찰**(考察): 어떤 사물이나 현상을 깊이 살펴 생각함.

유의어: 탐구(探究), 검토(檢討)

예문: 이 논문은 조선 시대 신분 제도의 변화를 심층적으로 **고찰**하였다.

13. **전복**(顛覆): 제도나 정권 따위를 뒤엎음.

유의어: 타도(打倒), 뒤엎음

반의어: 유지(維持)

예문: 반란군은 기존 정권을 **전복**하려는 시도를 감행하였다.

14. **존립**(存立): 존재하여 섬. 또는 존재가 유지됨.

유의어: 존속(存續), 유지(維持)

반의어: 소멸(消滅)

예문: 대외적 위기 속에서도 그 기업은 끝까지 **존립**할 수 있었다.

15. **기만**(欺瞞): 남을 속여 넘김.

유의어: 속임, 사취(詐取)

예문: 허위 정보로 소비자를 **파기**한 업체에 과징금이 부과되었다.

16. **파기**(破棄): 계약이나 약속 따위를 깨뜨려 없앴.

유의어: 철회(撤回), 폐기(廢棄)

반의어: 이행(履行)

예문: 양측의 협상이 결렬되면서 기존 합의를 **파기**하였다.

17. **납득**(納得): 다른 사람의 말이나 행동을 충분히 이해하여 받아들임.

유의어: 수긍(首肯), 이해(理解)

반의어: 불복(不服)

예문: 그의 설명이 논리적이어서 모두가 **납득**할 수 있었다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

유추는 통상적인 법의 해석 및 적용 과정에서 이른바 법의 흠결을 직면하게 된 해석자가 취할 수 있는 보조 수단의 하나로 여겨져 왔다. 본래 법의 해석은 일반적이고 추상적인 규범으로부터 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안을 도출해 내는 연역적 절차로 이해되었으며, 유추는 특정 사례에 직접적으로 적용될 규범이 존재하지 않을 때 그 사례와 유사한 다른 사례에 적용되는 규범을 써서 문제를 해결하는 일종의 흠결 보충의 논리였던 것이다.

그러나 이 같은 전통적인 이해 방식은 법 해석의 본질을 제대로 파악하지 못하고 있는 것으로 보인다. 우선 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안으로서 법이 순수한 연역적 절차를 거쳐 발견되는 것은 아니다. 흔히 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에 대해서도 그 사실 관계를 규범에 맞춰 보고, 다시 규범을 사실 관계에 맞춰 봄으로써 규범이 정제되는 과정을 필요로 하기 때문이다. 애초에 일반적이고 추상적인 형태로 주어진 규범은 다양한 사례들과 그 변형 사례들에 적용될 것이지만, 그러한 사례들 하나하나에 대해 유일한 정답을 준비해 둔 것은 아니다. 나아가 흠결 보충이 필요해 보이는 사례에서는 처리가 필요한 특정 사례와 그와 유사한 다른 사례 사이에서 유추가 시도되지만, 유추는 흔히 말하듯 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것이 아니라, 항상 두 사례를 연결하는 ㉠[제3의 비교점]을 통한 다. 개별적 사례들에서 출발하여 제3의 비교점을 담고 있는 일반적 명제인 규범을 거쳐서 개별적 결론으로 나아가는 것이 바로 유추의 구조이다.

결국 흠결 보충이 필요해 보이는지 여부와 상관없이 모든 법의 해석 및 적용에서 규범과 사례라는 이질적인 원료를 서로 결합할 수 있게 정제해 가는 동화 과정을 밟게 되는데, 그러한 과정의 본질은 오히려 유추라는 말로 더 잘 표현될 수 있다. 유추야말로 본래 연역과 귀납이 혼합되어 있는 추론 양식이기 때문이다. 다시 말해서 유추는 더 이상 흠결 보충의 한 수단에 불과한 것이 아니라, 추상적 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 작업으로서 법 해석의 본질 그 자체인 것이다. 이 같은 결론이 틀리지 않았다는 점은 종래에 해석과 유추를 엄격히 구별하던 와중에도 이른바 확장 해석이나 목적론적 해석의 이름으로 거의 유추와 다를 바 없는 규범의 확대 적용에 이른 사례가 드물지 않았다는 사실에 의해서도 입증된다. 규범 획득의 수단들로서 해석과 유추가 정말로 구별되어야 하는 것이라면, 양자가 실질적으로 동일한 결과를 낳는다는 점을 설명하기 어렵다. 동시에 그것은 ㉡[전통적인 형사법상 유추 금지 원칙이 어떻게 무력화될 수 있는지를 경고해 주는 것이기도 하다.] 법 해석의 영역에서 설득력이 떨어지는 연역적 절차와 유추의 구분을 없애는 동시에 전체적으로 해석 및 적용상의 방만함을 일관성 있게 통제한다면 그것이 외려 전통적인 유추 금지의 취지를 더 잘 구현하는 길일 수 있다.

(나)

법적인 판단에서 유추란 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것을 의미한다. 법관은 먼저 과거 사례의 사실 관계와 결론을 살펴보고, 그 사실 관계를 현재 사례의 사실 관계와 비교한 다음, 두 사례의 유사성과 차이에 기초하여 현재 사례에 대한 결론을 도출한다. 일반적으로 판례법 국가의 법적 판단 과정이 지니고 있는 특징을 잘 보여 주는 것으로 여겨지는 이 같은 형태

의 추론은 다음과 같은 장점이 있는 것으로 생각되고 있다. 첫째, 선례에 대한 기속(羈束)*과 개별 사례의 특수성을 고려하는 유연성 사이의 균형을 잡는 데 유리하다. 둘째, 비슷한 것은 비슷하게 취급하라는 정의 원칙에 부합한다. 셋째, 추상적인 규범이나 도덕적 원리에 대해서 견해를 달리하는 사람들이라도 사례의 유사성과 차이라는 기준에 대해서는 동의할 수 있다.

하지만 유추에 실제로 이러한 장점이 있는 것은 아니다. 우선 두 사례의 유사성과 차이를 의미 있게 논하기 위해서는 사례 비교 이상의 무언가가 필요하다. 두 사례 사이의 유사하거나 다른 점들은 사실상 무한하므로, 수많은 유사점들 중에서 법적으로 중요한 것만을 추려 내기 위해서라도 모종의 규칙 또는 원리가 필요하게 된다. 달리 표현하자면, 이러한 규칙 또는 원리는 두 사례의 사실 관계를 연결해 주는 일반적 명제라고도 할 수 있다. 이러한 명제의 개입이 없다면 과거의 사례는 그저 과거의 사례일 뿐 선례로서 현재 사례를 기속할 힘을 지니지 못할 것이다. 그 사례와 현재 사례의 유사점에 주목하는 것만큼이나 차이에 주목하는 것도 정당할 수 있기 때문이다. 그러나 법원이 그러한 규칙이나 원리를 특정했다면, 사실 관계의 유사성 그 자체보다는 그와 같은 규칙 또는 원리가 현재 사례의 결론을 정하게 된다. 즉 현재 사례는 과거의 사례와 유사하기 때문이 아니라, 그 사례와 마찬가지로 하나의 일반적 명제의 규율 범위에 속하기 때문에 유사하게 처리될 뿐인 것이다.

설령 법관 자신이 두 사례의 유사성을 거의 즉각적으로 파악했다고 느낄 때조차 실은 그가 살아오면서 앞선 일반적 명제를 굳이 의식할 필요조차 없을 정도로 내면화했기 때문일 가능성이 크다. 만일 그렇지 않고 정말로 순전히 직관적인 판단을 한 것이라면 이는 애초에 추론을 한 것이 아닐 뿐 아니라, 선례가 현재 사례를 기속한 것도 아니다. ㉢[즉 이 경우 이른바 유추는 그것을 시도하는 법관이 자신의 입맛에 따라 그때그때 유사점들을 취사선택한 결과인 셈이어서 근본적으로 자의적일 수 있는데, 그것은 실로 사법적 판단이 갖춰야 할 최소한의 규범적 요건조차 갖추지 못한 것이라 할 수 있다.] 요컨대 사례의 직접 비교로서 유추에 의해서는 법원이 과거 사례의 '법'을 새로운 지점으로 확장해 낼 수 없는 것이다.

* 기속: 얹어매어 묶음 또는 강제로 얹어매어 자유를 빼앗음.

1. (가)와 (나)를 읽고 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 유추에서 제3의 비교점의 역할을 하는 것은 개별 사례들이 공유하는 사실 관계 그 자체이다.
- ② 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에서도 규범을 사실 관계에 맞춰 보는 정제 과정이 요구된다.
- ③ 과거 사례가 현재 사례에 대해 선례로서의 기속력을 가지려면 두 사례를 연결하는 일반적 명제가 필요하다.
- ④ 법관이 두 사례의 유사성을 즉각적으로 파악했다고 느끼는 것은 일반적 명제의 내면화에 기인할 수 있다.
- ⑤ 사례의 직접 비교에 의한 유추가 성립하려면 유사점들 중 법적으로 중요한 것을 선별하는 규칙이나 원리가 전제되어야 한다.

2. (가)와 (나)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 유추를 연역적 절차의 하위 범주로 재분류하고 있으며, (나)는 유추의 독자적 의의를 판례법 전통의 맥락에서 옹호하고 있다.
- ② (가)는 유추를 법 해석과 구별되는 별개의 추론으로 보는 전통적 견해를 비판하는 반면, (나)는 유추가 사법적 판단의 기본적인 규범적 요건을 갖추지 못함을 지적한다.
- ③ (가)와 (나)는 모두 유추가 법의 흠결을 보충하는 데 효과적인 수단이 될 수 있음을 전제하고 있다.
- ④ (가)와 (나)는 모두 법적 판단에서 일반적 명제의 역할이 불필요하다는 점에 동의한다.
- ⑤ (가)는 법 해석의 방만함을 통제하기 위한 구체적 제도를 제시하고 있으며, (나)는 유추를 대체할 새로운 법적 추론 형식을 제안하고 있다.

3. 밑글의 ㉠에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 두 사례를 연결하는 매개적 역할을 수행한다.
- ② ㉠은 유추의 구조에서 일반적 명제인 규범에 해당한다.
- ③ ㉠은 개별 사례들에 대해 유일한 처리 방안을 미리 확정해 둔 것이다.
- ④ ㉠이 존재하기에 유추는 하나의 사례에서 다른 사례로 직접 추론하는 것이 아니게 된다.
- ⑤ ㉠을 통해 유추가 이루어진다는 것은 유추 과정에서도 일반적 명제의 매개가 개입함을 의미한다.

4. 밑글을 바탕으로 ㉡의 이유를 추론한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 전통적 견해에서 유추는 법의 흠결을 보충하는 보조적 수단에 불과하므로, 유추를 금지하더라도 법의 흠결 자체가 해소되는 것은 아니기 때문이다.
- ② 법의 해석 과정에서 규범과 사실 관계를 일치시키는 동화 과정이 반드시 수반되므로, 순수한 연역적 절차만으로는 모든 사례를 처리할 수 없기 때문이다.
- ③ 유추가 본래 연역과 귀납의 혼합적 추론 양식이므로, 순수한 연역적 절차와 명확히 구별되는 유추만을 금지하는 것이 논리적으로 불가능하기 때문이다.
- ④ 전통적 견해는 해석과 유추를 구별하면서 형사법 영역에서는 유추만을 금지하였으므로, 유추 금지의 대상에서 벗어나는 확장 해석이나 목적론적 해석이 사실상 유추와 동일한 규범 확대 적용의 수단으로 활용될 수 있기 때문이다.
- ⑤ 사례 간 비교를 위한 제3의 비교점이 결국 일반적 규범에 해당하므로, 유추와 법 해석을 명확히 구분하는 기준 자체가 존재할 수 없기 때문이다.

5. 밑글을 바탕으로 ㉢를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢는 법관이 사례들 사이의 유사성을 규칙이나 원리 없이 직관적으로 판단할 경우, 법적으로 중요한 유사점과 그렇지 않은 유사점을 체계적으로 구분할 수 있는 근거가 확보됨을 지적한 것이다.
- ② ㉢는 법관이 일반적 명제를 의식하지 못한 채 유사성을 즉각적으로 파악할 경우, 그 판단이 내면화된 규범에 근거한 것일 수 있으므로 추론의 형식을 갖추고 있음을 지적한 것이다.
- ③ ㉢는 법관이 일반적 명제를 의식하지 못한 채 유사성을 즉각적으로 파악할 경우, 유사점의 취사선택이 법관의 자의에 의해 이루어져 사법적 판단의 규범적 요건을 충족하지 못함을 지적한 것이다.
- ④ ㉢는 법관이 과거 사례의 법을 새로운 지점으로 확장하려는 시도에서, 그 확장의 논리적 근거가 되는 일반적 명제가 사후적으로 형성됨을 지적한 것이다.
- ⑤ ㉢는 법관이 사례들 사이의 유사성을 규칙이나 원리 없이 직관적으로 판단할 경우, 그 판단에 선례에 의한 구속력이 부여되지 않으므로 법적 판단으로서의 정당성을 결여하게 됨을 지적한 것이다.

6. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

좁은 의미의 법 해석은 다른 말로 '법 발견'이라고 부른다. 이른바 '법률 문언의 가능한 의미'를 기준으로 그 한계 내에서 이루어지는 법 획득 활동을 법의 발견으로, 그 한계를 넘어 이루어지는 법 획득 활동을 법의 형성으로 정의하여 구별하는 것이다. '법 형성'의 대표적인 예가 바로 유추를 통한 법의 확장적 적용이다. 한편 법률 문언의 가능한 의미 범위 내에서도 해당 문언을 비교적 엄격하게 해석할 것인지 또는 넉넉하게 해석할 것인지에 대해서는 의견이 갈릴 수 있는데, 이 경우 후자의 방식을 '확대 해석' 내지 '확장 해석'이라고 부를 수 있을 것이다. 따라서 어떠한 법 획득 활동이 일견 법률 문언이 미치는 사례의 범위를 넓히려는 방향성을 가질 때에도 그것이 확장 해석인 것인지 유추인 것인지를 구분할 필요가 있다.

- ① (가)의 관점에서, 법률 문언의 가능한 의미를 경계로 법 발견과 법 형성을 구별하는 것은, 해석과 유추를 본질적으로 동일하게 보는 입장에서는 실효성이 낮다.
- ② (가)의 관점에서, 확장 해석이 법률 문언의 가능한 의미 범위 내에서 이루어지더라도 유추와 실질적으로 동일한 규범 확대 적용의 결과를 낳을 수 있다.
- ③ (나)의 관점에서, 유추를 통한 법 형성이 일반적 명제의 매개를 거칠 경우, 이는 사례의 직접 비교에 의한 것보다 더 자의적인 결과에 이를 수 있다.
- ④ (나)의 관점에서, 확장 해석인지 유추인지를 구분하기 위해서라도, 법적으로 중요한 유사점을 선별하는 규칙이나 원리가 전제되어야 한다.
- ⑤ (가)의 관점에서, 어떤 법 획득 활동이 확장 해석인지 유추인지를 구분하는 것은, 규범의 확대 적용에 대한 일관된 통제와 무관한 형식적 분류에 불과하다.

7. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

을국의 법관 P는 다음과 같은 사건을 심리하게 되었다. 피고인 X는 타인의 컴퓨터 서버에 무단으로 접속하여 저장된 데이터를 복제하였다. 을국의 형사법에는 "타인의 재물을 절취한 자는 처벌한다."라는 규정과 "타인의 정보 통신망에 무단으로 침입한 자는 처벌한다."라는 규정이 있으나, 데이터 복제 자체를 직접 처벌하는 규정은 없다. 과거에 을국 법원은 문서의 무단 복사에 대해 절취 규정을 적용한 선례가 있다. 법관 P는 데이터 복제가 문서의 무단 복사와 '원본 소유자의 독점적 이용 가능성을 침해한다'는 점에서 유사하다고 판단하여, 절취 규정을 적용하고자 한다.

- ① (가)의 관점에서, 법관 P가 데이터 복제에 절취 규정을 적용하려는 시도는 전통적 견해에 따르면 법의 흠결을 유추로 보충하려는 것에 해당한다.
- ② (나)의 관점에서, 법관 P가 문서 복사 선례와 데이터 복제 사건 사이에서 유사점을 포착한 것만으로도 절취 규정의 적용 범위를 데이터 복제로 확장하는 데 충분한 법적 근거가 확보된다.
- ③ (가)의 관점에서, 법관 P의 판단 과정에서 문서 복사 사례와 데이터 복제 사례를 연결하는 제3의 비교점은 '원본 소유자의 독점적 이용 가능성 침해'에 해당한다.
- ④ (나)의 관점에서, 법관 P가 일반적 명제를 매개로 판단한다면 그것은 사례의 직접 비교에 의한 유추가 아니라 규칙이나 원리의 해석 및 적용에 해당한다.
- ⑤ (가)의 관점에서, 법관 P가 '재물'의 개념에 데이터를 포섭시키든 절취 규정을 유추 적용하든, 추상적 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 과정이라는 점에서 본질적으로 다르지 않다.

8. (나)의 관점에서 (가)의 논지를 비판한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)가 유추의 구조에 일반적 명제인 규범의 매개를 포함시킨 것은, 유추를 규칙이나 원리의 해석 및 적용과 구별할 수 없게 만들어 유추라는 개념의 독자적 의의를 해소한다.
- ② (가)가 유추를 법 해석의 본질로 본 것은, 유추의 구조에서 연역과 귀납의 혼합을 제거하고 순수한 연역적 절차로 환원하려는 시도이다.
- ③ (가)가 해석과 유추의 구별을 부정한 것은, 법의 흠결이 존재하지 않는다는 주장을 전제하므로 법적 판단에서 유추의 역할을 완전히 부정하는 것이다.
- ④ (가)가 유추의 구조에 제3의 비교점을 포함시킨 것은, 사례 간의 직접 비교를 불필요하게 만들어 개별 사례의 특수성을 무시하는 결과를 초래한다.
- ⑤ (가)가 확장 해석과 유추의 동질성을 주장한 것은, 형사법 영역에서 모든 종류의 해석을 금지해야 한다는 결론으로 이어진다.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

유추는 통상적인 법의 해석 및 적용 과정에서 이른바 법의 흠결을 직면하게 된 해석자가 취할 수 있는 보조 수단의 하나로 여겨져 왔다. 본래 법의 해석은 일반적이고 추상적인 규범으로부터 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안을 도출해 내는 연역적 절차로 이해되었으며, 유추는 특정 사례에 직접적으로 적용될 규범이 존재하지 않을 때 그 사례와 유사한 다른 사례에 적용되는 규범을 써서 문제를 해결하는 일종의 흠결 보충의 논리였던 것이다.

그러나 이 같은 전통적인 이해 방식은 법 해석의 본질을 제대로 파악하지 못하고 있는 것으로 보인다. 우선 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안으로서 법이 순수한 연역적 절차를 거쳐 발견되는 것은 아니다. 흔히 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에 대해서도 그 사실 관계를 규범에 맞춰 보고, 다시 규범을 사실 관계에 맞춰 봄으로써 규범이 정제되는 과정을 필요로 하기 때문이다. 애초에 일반적이고 추상적인 형태로 주어진 규범은 다양한 사례들과 그 변형 사례들에 적용될 것이지만, 그러한 사례들 하나하나에 대해 유일한 정답을 준비해 둔 것은 아니다. 나아가 흠결 보충이 필요해 보이는 사례에서는 처리가 필요한 특정 사례와 그와 유사한 다른 사례 사이에서 유추가 시도되지만, 유추는 흔히 말하듯 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것이 아니라, 항상 두 사례를 연결하는 제3의 비교점을 통한다. 개별적 사례들에서 출발하여 제3의 비교점을 담고 있는 일반적 명제인 규범을 거쳐서 개별적 결론으로 나아가는 것이 바로 유추의 구조이다.

결국 흠결 보충이 필요해 보이는지 여부와 상관없이 모든 법의 해석 및 적용에서 규범과 사례라는 이질적인 원료를 서로 결합할 수 있게 정제해 가는 ①[동화 과정]을 밟게 되는데, 그러한 과정의 본질은 오히려 유추라는 말로 더 잘 표현될 수 있다. 유추야말로 본래 연역과 귀납이 혼합되어 있는 추론 양식이기 때문이다. ②[다시 말해서 유추는 더 이상 흠결 보충의 한 수단에 불과한 것이 아니라, 추상적 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 작업으로서 법 해석의 본질 그 자체인 것이다.] 이 같은 결론이 틀리지 않았다는 점은 종래에 해석과 유추를 엄격히 구별하던 와중에도 이른바 확장 해석이나 목적론적 해석의 이름으로 거의 유추와 다를 바 없는 규범의 확대 적용에 이른 사례가 드물지 않았다는 사실에 의해서도 입증된다. 규범 획득의 수단들로서 해석과 유추가 정말로 구별되어야 하는 것이라면, 양자가 실질적으로 동일한 결과를 낳는다는 점을 설명하기 어렵다. 동시에 그것은 전통적인 형사법상 유추 금지 원칙이 어떻게 무력화될 수 있는지를 경고해 주는 것이기도 하다. 법 해석의 영역에서 설득력이 떨어지는 연역적 절차와 유추의 구분을 없애는 동시에 전체적으로 해석 및 적용상의 방만함을 일관성 있게 통제한다면 그것이 외려 전통적인 유추 금지의 취지를 더 잘 구현하는 길일 수 있다.

(나)

법적인 판단에서 유추란 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것을 의미한다. 법관은 먼저 과거 사례의 사실 관계와 결론을 살펴보고, 그 사실 관계를 현재 사례의 사실 관계와 비교한 다음, 두 사례의 유사성과 차이에 기초하여 현재 사례에 대한 결론을 도출한다. 일반적으로 판례법 국가의 법적 판단 과정이 지니고 있는 특징을 잘 보여 주는 것으로 여겨지는 이 같은 형태

의 추론은 다음과 같은 장점이 있는 것으로 생각되고 있다. 첫째, 선례에 대한 기속(羈束)*과 개별 사례의 특수성을 고려하는 유연성 사이의 균형을 잡는 데 유리하다. 둘째, 비슷한 것은 비슷하게 취급하라는 정의 원칙에 부합한다. 셋째, 추상적인 규범이나 도덕적 원리에 대해서 견해를 달리하는 사람들이라도 사례의 유사성과 차이라는 기준에 대해서는 동의할 수 있다.

하지만 유추에 실제로 이러한 장점이 있는 것은 아니다. 우선 두 사례의 유사성과 차이를 의미 있게 논하기 위해서는 사례 비교 이상의 무언가가 필요하다. 두 사례 사이의 유사하거나 다른 점들은 사실상 무한하므로, 수많은 유사점들 중에서 법적으로 중요한 것만을 추려 내기 위해서라도 모종의 규칙 또는 원리가 필요하게 된다. 달리 표현하자면, 이러한 규칙 또는 원리는 두 사례의 사실 관계를 연결해 주는 일반적 명제라고도 할 수 있다. 이러한 명제의 개입이 없다면 과거의 사례는 그저 과거의 사례일 뿐 선례로서 현재 사례를 기속할 힘을 지니지 못할 것이다. 그 사례와 현재 사례의 유사점에 주목하는 것만큼이나 차이에 주목하는 것도 정당할 수 있기 때문이다. ③[그러나 법원이 그러한 규칙이나 원리를 특정했다면, 사실 관계의 유사성 그 자체보다는 그와 같은 규칙 또는 원리가 현재 사례의 결론을 정하게 된다.] 즉 현재 사례는 과거의 사례와 유사하기 때문이 아니라, 그 사례와 마찬가지로 하나의 일반적 명제의 규율 범위에 속하기 때문에 유사하게 처리될 뿐인 것이다.

설령 법관 자신이 두 사례의 유사성을 거의 즉각적으로 파악했다고 느낄 때조차 실은 그가 살아오면서 앞선 일반적 명제를 굳이 의식할 필요조차 없을 정도로 내면화했기 때문일 가능성이 크다. 만일 그렇지 않고 정말로 순전히 직관적인 판단을 한 것이라면 이는 애초에 추론을 한 것이 아닐 뿐 아니라, 선례가 현재 사례를 기속한 것도 아니다. 즉 이 경우 이른바 유추는 그것을 시도하는 법관이 자신의 입맛에 따라 그때그때 유사점들을 취사선택한 결과인 셈이어서 근본적으로 자의적일 수 있는데, 그것은 실로 사법적 판단이 갖춰야 할 최소한의 규범적 요건조차 갖추지 못한 것이라 할 수 있다. 요컨대 사례의 직접 비교로서 유추에 의해서는 법원이 과거 사례의 '법'을 새로운 지점으로 확장해 낼 수 없는 것이다.

* 기속: 얹어매어 묶음 또는 강제로 얹어매어 자유를 빼앗음.

9. (가)와 (나)의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 법 해석에 관한 여러 학자의 견해를 시대순으로 제시하고 있으며, (나)는 유추의 장점을 구체적 판례를 통해 입증하고 있다.
- ② (가)는 전통적 견해의 한계를 지적한 뒤 유추에 대한 새로운 이해를 제안하고 있으며, (나)는 유추의 장점으로 거론되는 것들이 실제로는 성립하지 않음을 논증하고 있다.
- ③ (가)는 유추의 개념을 정의한 뒤 그 위험성을 경계하고 있으며, (나)는 유추의 개념을 재정의하여 그 실용적 가치를 재평가하고 있다.
- ④ (가)와 (나)는 모두 유추에 대한 상반된 두 입장을 병렬적으로 제시한 뒤 절충안을 도출하고 있다.
- ⑤ (가)와 (나)는 모두 법적 추론의 역사적 변천 과정을 통시적으로 서술하고 있다.

10. (가)와 (나)를 읽고 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① (가)에 따르면, 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에서도 사실 관계와 규범을 상호 조율하는 과정이 필요하다.
- ② (가)에 따르면, 확장 해석이나 목적론적 해석의 이름으로 유추와 실질적으로 동일한 규범 확대 적용이 이루어진 사례가 있다.
- ③ (나)에 따르면, 사례 간 유사점에 주목하는 것과 차이에 주목하는 것은 일반적 명제의 개입이 없는 한 동등하게 정당할 수 있다.
- ④ (나)에 따르면, 법원이 규칙이나 원리를 특정하면 사실 관계의 유사성 자체가 현재 사례의 결론을 직접 결정하게 된다.
- ⑤ (나)에 따르면, 순전히 직관적인 판단에 의한 유추는 추론의 형식을 갖추지 못한 것이다.

11. 뒷글의 ㉠에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 법의 흠결이 존재하는 사례에서만 예외적으로 밟게 되는 과정이다.
- ② ㉠은 일반적 명제를 경유하지 않고 사례에서 사례로 직접 추론하는 과정이다.
- ③ ㉠은 규범이 사례에 대해 유일한 정답을 미리 확정해 둔 상태에서 그것을 적용하는 절차이다.
- ④ ㉠은 규범과 사실 관계라는 이질적인 원료를 결합할 수 있도록 상호 정제해 가는 과정이다.
- ⑤ ㉠은 순수한 연역적 절차를 통해 규범으로부터 개별적 결론을 도출해 내는 과정이다.

12. 뒷글을 바탕으로 ㉡의 이유를 추론한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 전통적 견해에서 유추는 흠결 보충 수단에 불과하였으나, 흠결 보충이 필요한 사례의 수가 실제로는 매우 적기 때문이다.
- ② 법 해석이 순수한 연역적 절차로 완결되는 경우에도 유추적 사고가 그 배후에서 작동하고 있기 때문이다.
- ③ 확장 해석이나 목적론적 해석의 이름으로 유추와 동일한 규범 확대 적용에 이른 사례가 존재하므로, 해석과 유추의 구별이 실질적으로 유지되지 않기 때문이다.
- ④ 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에서도 규범과 사실 관계의 상호 정제 과정이 필요한데, 이처럼 모든 법 해석에서 수반되는 규범과 사실 관계의 결합 과정이 개별 사례에서 일반적 명제를 거쳐 개별 결론으로 나아가는 유추의 구조와 합치하기 때문이다.
- ⑤ 형사법상 유추 금지 원칙이 무력화되었으므로 유추와 법 해석을 구별하는 것이 더 이상 법적으로 의미가 없기 때문이다.

13. 뒷글을 바탕으로 ㉢를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢는 법원이 규칙이나 원리를 특정하면 그것이 사례 간 유사성 판단을 대체하게 되므로, 유추의 장점으로 거론된 '비슷한 것은 비슷하게 취급'하는 기능이 실현될 수 있음을 보여 준다.
- ② ㉢는 법원이 규칙이나 원리를 특정하면 그것이 사례 간 유사성 판단을 대체하게 되므로, 사례의 직접 비교로서의 유추가 실제로는 일반적 명제의 적용으로 전환됨을 보여 준다.
- ③ ㉢는 법원이 일반적 명제를 도입하더라도 그 명제는 과거 사례의 사실 관계에 종속되므로, 유추의 유연성이 유지됨을 보여 준다.
- ④ ㉢는 법원이 일반적 명제를 도입하더라도 그 명제는 과거 사례의 사실 관계에 종속되므로, 선례에 대한 기속력이 약화됨을 보여 준다.
- ⑤ ㉢는 법원이 규칙이나 원리를 특정하면 사례 간 차이에 주목하는 것이 더 이상 정당하지 않게 됨을 보여 준다.

14. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

좁은 의미의 법 해석은 다른 말로 '법 발견'이라고 부른다. 이른바 '법률 문언의 가능한 의미'를 기준으로 그 한계 내에서 이루어지는 법 획득 활동을 법의 발견으로, 그 한계를 넘어 이루어지는 법 획득 활동을 법의 형성으로 정의하여 구별하는 것이다. '법 형성'의 대표적인 예가 바로 유추를 통한 법의 확장적 적용이다. 한편 법률 문언의 가능한 의미 범위 내에서도 해당 문언을 비교적 엄격하게 해석할 것인지 또는 넉넉하게 해석할 것인지에 대해서는 의견이 갈릴 수 있는데, 이 경우 후자의 방식을 '확대 해석' 내지 '확장 해석'이라고 부를 수 있을 것이다. 따라서 어떠한 법 획득 활동이 일건 법률 문언이 미치는 사례의 범위를 넓히려는 방향성을 가질 때에도 그것이 확장 해석인 것인지 유추인 것인지를 구분할 필요가 있다.

- ① (가)의 관점에서, 확장 해석이 법 발견에 해당하고 유추가 법 형성에 해당한다는 구별은, 양자가 실질적으로 동일한 결과를 낳을 수 있다는 점에서 그 실효성이 의문시된다.
- ② (가)의 관점에서, 법률 문언의 가능한 의미라는 기준으로 해석과 유추를 구분하려는 시도는, 규범의 확대 적용을 일관되게 통제하는데 한계가 있다.
- ③ (나)의 관점에서, 유추를 통한 법 형성이 사례의 직접 비교만으로 이루어진다면, 법원은 법률 문언의 가능한 의미를 넘어서는 규범 확장을 달성할 수 없다.
- ④ (나)의 관점에서, 법 발견에 해당하는 확장 해석이든 법 형성에 해당하는 유추이든, 법적으로 중요한 유사점을 선별하기 위해서는 규칙이나 원리의 매개가 필요하다.
- ⑤ (나)의 관점에서, 법률 문언의 가능한 의미라는 기준은 사례 간 유사성 판단의 자의성을 제거하는 데 충분한 역할을 할 수 있다.

15. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

갑국의 형사법에는 "타인의 물건을 절취한 자는 징역 5년 이하에 처한다."라는 규정이 있다. 갑국의 법관 A는 피고인이 타인의 전기를 무단으로 사용한 사건을 심리하게 되었다. 전기는 유체물이 아니므로 기존 법문의 '물건' 개념에 직접 포섭되지 않는다는 견해가 유력하다. 이에 법관 A는 '물건'의 개념을 재산적 가치가 있는 것으로 넓게 해석하여 전기도 '물건'에 포함된다고 판단하고 해당 규정을 적용하여 유죄를 선고하였다. 한편 갑국의 법관 B는 유사한 사건에서, 전기의 무단 사용은 물건의 절취와 재산적 가치가 있는 대상을 무단으로 취득한다는 점에서 유사하므로 절취 규정을 유추 적용하여 유죄를 선고하였다.

- ① (가)의 관점에서, 법관 A의 판단과 법관 B의 판단은 모두 추상적 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 동화 과정에 해당하므로 본질적으로 다르지 않다.
- ② (가)의 관점에서, 전통적 견해에 따르면 법관 A의 판단은 법 해석에 해당하고 법관 B의 판단은 유추에 해당하여 양자는 구별된다.
- ③ (나)의 관점에서, 법관 B가 '재산적 가치가 있는 대상의 무단 취득'이라는 유사점을 포착한 것은 이미 모종의 규칙이나 원리가 매개로 작용하고 있음을 시사한다.
- ④ (나)의 관점에서, 법관 B가 일반적 명제의 매개 없이 물건의 절취와 전기의 무단 사용을 직접 비교한 것이라면, 그 판단은 사법적 판단의 규범적 요건을 충족한다.
- ⑤ (가)의 관점에서, 전통적인 형사법상 유추 금지 원칙에 따르면 법관 B의 유추 적용은 금지되지만, 법관 A의 확장 해석은 이 원칙에 의해 금지되지 않는다.

16. (가)의 관점에서 (나)의 논의를 평가한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① (나)가 유추의 장점으로 거론한 것들을 반박한 것은 적절하나, 유추가 규범을 확장할 수 없다는 결론은 유추를 법 해석의 본질로 보는 관점에서도 수용된다.
- ② (나)가 유추의 성립에 일반적 명제의 매개가 필요하다고 본 것은 유추가 항상 제3의 비교점을 통한다는 (가)의 논점과 부합하나, 이로부터 유추의 독자적 의의가 소멸한다고 보는 것은 유추를 사례의 직접 비교로만 한정된 데서 비롯된 오류이다.
- ③ (나)가 순전히 직관적인 판단에 의한 유추의 자의성을 지적한 것은 법 해석의 방만함을 통제해야 한다는 (가)의 주장을 강화하므로, (나)의 논의는 전체적으로 (가)의 결론을 지지한다.
- ④ (나)가 유추의 장점으로 거론한 세 가지 중 '비슷한 것은 비슷하게 취급'하라는 정의 원칙을 (가)도 공유하고 있으므로, (나)의 유추 비판은 (가)의 관점에서 자기모순에 해당한다.
- ⑤ (나)가 유추에 의한 규범 확장이 불가능하다고 결론 내린 것은 유추를 흠결 보충의 수단으로만 본 전통적 견해를 전제한 것이므로, (가)의 관점에서 이 결론은 전통적 견해의 한계를 그대로 답습하고 있다.

[17~25] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

유추는 통상적인 법의 해석 및 적용 과정에서 이른바 법의 흠결을 직면하게 된 해석자가 취할 수 있는 보조 수단의 하나로 여겨져 왔다. 본래 법의 해석은 일반적이고 추상적인 규범으로부터 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안을 도출해 내는 연역적 절차로 이해되었으며, 유추는 특정 사례에 직접적으로 적용될 규범이 존재하지 않을 때 그 사례와 유사한 다른 사례에 적용되는 규범을 써서 문제를 해결하는 일종의 흠결 보충의 논리였던 것이다.

그러나 이 같은 전통적인 이해 방식은 법 해석의 본질을 제대로 파악하지 못하고 있는 것으로 보인다. 우선 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안으로서 법이 순수한 연역적 절차를 거쳐 발견되는 것은 아니다. ㉠[흔히 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에 대해서도 그 사실 관계를 규범에 맞춰 보고, 다시 규범을 사실 관계에 맞춰 봄으로써 규범이 ㉡[정제]되는 과정을 필요로 하기 때문이다.] 애초에 일반적이고 추상적인 형태로 주어진 규범은 다양한 사례들과 그 변형 사례들에 적용될 것이지만, 그러한 사례들 하나하나에 대해 유일한 정답을 준비해 둔 것은 아니다. 나아가 흠결 보충이 필요해 보이는 사례에서는 처리가 필요한 특정 사례와 그와 유사한 다른 사례 사이에서 유추가 시도되지만, 유추는 흔히 말하듯 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것이 아니라, 항상 두 사례를 연결하는 제3의 비교점을 통한다. 개별적 사례들에서 출발하여 제3의 비교점을 담고 있는 일반적 명제인 규범을 거쳐서 개별적 결론으로 나아가는 것이 바로 유추의 구조이다.

결국 흠결 보충이 필요해 보이는지 여부와 상관없이 모든 법의 해석 및 적용에서 규범과 사례라는 이질적인 원료를 서로 결합할 수 있게 정제해 가는 동화 과정을 밟게 되는데, 그러한 과정의 본질은 오히려 유추라는 말로 더 잘 표현될 수 있다. 유추야말로 본래 연역과 귀납이 혼합되어 있는 추론 양식이기 때문이다. 다시 말해서 유추는 더 이상 흠결 보충의 한 수단에 불과한 것이 아니라, 추상적 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 작업으로서 법 해석의 본질 그 자체인 것이다. 이 같은 결론이 틀리지 않았다는 점은 종래에 해석과 유추를 엄격히 구별하던 와중에도 이른바 확장 해석이나 목적론적 해석의 이름으로 거의 유추와 다를 바 없는 규범의 확대 적용에 이른 사례가 드물지 않았다는 사실에 의해서도 입증된다. 규범 획득의 수단으로서 해석과 유추가 정말로 구별되어야 하는 것이라면, 양자가 실질적으로 동일한 결과를 낳는다는 점을 설명하기 어렵다. 동시에 그것은 전통적인 형사법상 유추 금지 원칙이 어떻게 무력화될 수 있는지를 경고해 주는 것이기도 하다. ㉢[법 해석의 영역에서 설득력이 떨어지는 연역적 절차와 유추의 구분을 없애는 동시에 전체적으로 해석 및 적용상의 ㉣[방만]함을 일관성 있게 통제한다면 그것이 외려 전통적인 유추 금지의 취지를 더 잘 구현하는 길일 수 있다.]

(나)

법적인 판단에서 유추란 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것을 의미한다. 법관은 먼저 과거 사례의 사실 관계와 결론을 살펴보고, 그 사실 관계를 현재 사례의 사실 관계와 비교한 다음, 두 사례의 유사성과 차이에 기초하여 현재 사례에 대한 결론을 도출한다. 일반적으로 판례법 국가의 법적 판단 과정이 지니고 있는 특징을 잘 보여 주는 것으로 여겨지는 이 같은 형태

의 추론은 다음과 같은 장점이 있는 것으로 생각되고 있다. 첫째, 선례에 대한 ㉤[기속](羈束)*과 개별 사례의 특수성을 고려하는 유연성 사이의 균형을 잡는 데 유리하다. 둘째, 비슷한 것은 비슷하게 취급하라는 정의 원칙에 부합한다. 셋째, 추상적인 규범이나 도덕적 원리에 대해서 견해를 달리하는 사람들이라도 사례의 유사성과 차이라는 기준에 대해서는 동의할 수 있다.

하지만 유추에 실제로 이러한 장점이 있는 것은 아니다. 우선 두 사례의 유사성과 차이를 의미 있게 논하기 위해서는 사례 비교 이상의 무언가가 필요하다. 두 사례 사이의 유사하거나 다른 점들은 사실상 무한하므로, 수많은 유사점들 중에서 법적으로 중요한 것만을 추려 내기 위해서라도 모종의 규칙 또는 원리가 필요하게 된다. 달리 표현하자면, 이러한 규칙 또는 원리는 두 사례의 사실 관계를 연결해 주는 일반적 명제라고도 할 수 있다. 이러한 명제의 개입이 없다면 과거의 사례는 그저 과거의 사례일 뿐 선례로서 현재 사례를 기속할 힘을 지니지 못할 것이다. 그 사례와 현재 사례의 유사점에 주목하는 것만큼이나 차이에 주목하는 것도 정당할 수 있기 때문이다. 그러나 법원이 그러한 규칙이나 원리를 특정했다면, 사실 관계의 유사성 그 자체보다는 그와 같은 규칙 또는 원리가 현재 사례의 결론을 정하게 된다. 즉 현재 사례는 과거의 사례와 유사하기 때문이 아니라, 그 사례와 마찬가지로 하나의 일반적 명제의 규율 범위에 속하기 때문에 유사하게 처리될 뿐인 것이다.

㉥[설령 법관 자신이 두 사례의 유사성을 거의 즉각적으로 파악했다고 느낄 때조차 실은 그가 살아오면서 앞선 일반적 명제를 굳이 의식할 필요조차 없을 정도로 내면화했기 때문일 가능성이 크다.] 만일 그렇지 않고 정말로 순전히 직관적인 판단을 한 것이라면 이는 애초에 추론을 한 것이 아닐 뿐 아니라, 선례가 현재 사례를 기속한 것도 아니다. 즉 이 경우 이른바 유추는 그것을 시도하는 법관이 자신의 입맛에 따라 그때그때 유사점들을 취사선택한 결과인 셈이어서 근본적으로 ㉦[자의적]일 수 있는데, 그것은 실로 ㉧[사법적] 판단이 갖춰야 할 최소한의 규범적 요건조차 갖추지 못한 것이라 할 수 있다. 요컨대 사례의 직접 비교로서 유추에 의해서는 법원이 과거 사례의 '법'을 새로운 지점으로 확장해 낼 수 없는 것이다.

* 기속: 얹어매어 묶음 또는 강제로 얹어매어 자유를 빼앗음.

17. (가)의 논지 전개 방식으로 가장 적절한 것은?

- ① 법 해석에 관한 복수의 학설을 시대순으로 나열한 뒤, 각 학설의 공통점을 도출하고 있다.
- ② 유추의 전통적 개념을 소개한 뒤, 이에 대한 비판적 검토를 거쳐 유추에 대한 새로운 규정에 도달하고 있다.
- ③ 형사법상 유추 금지 원칙의 역사적 형성 과정을 서술한 뒤, 그 폐지의 필요성을 역설하고 있다.
- ④ 유추의 다양한 하위 유형을 분류한 뒤, 각 유형이 적용되는 법적 상황을 구체적 판례를 들어 설명하고 있다.
- ⑤ 해석과 유추의 개념적 차이를 인정한 뒤, 양자의 조화를 통해 법적 안정성을 달성할 수 있는 방안을 모색하고 있다.

18. (가)와 (나)를 읽고 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① (가)에 따르면, 유추의 구조는 개별 사례에서 출발하여 일반적 명제인 규범을 거쳐 개별 결론으로 나아가는 것이다.
- ② (가)에 따르면, 해석과 유추가 실질적으로 동일한 결과를 낳는 것은 양자의 구별이 유지되기 어려움을 시사한다.
- ③ (나)에 따르면, 추상적 규범에 대해 견해를 달리하는 사람들도 사례의 유사성과 차이라는 기준에 대해서는 항상 동의할 수 있다.
- ④ (나)에 따르면, 두 사례 사이의 유사하거나 다른 점들은 사실상 무한하다.
- ⑤ (나)에 따르면, 현재 사례가 과거 사례와 유사하게 처리되는 것은 양자가 동일한 일반적 명제의 규율 범위에 속하기 때문일 수 있다.

19. 뒷글을 바탕으로 ㉔의 이유를 추론한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 법의 해석에서 규범은 사실 관계와 무관하게 자기 완결적인 의미를 지니므로, 흠결 보충이 필요 없는 사례에서도 규범의 의미가 변화할 수 있기 때문이다.
- ② 규범이 개별 사례에 대해 유일한 정답을 미리 준비해 둔 것이 아니므로, 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에서는 규범 대신 사실 관계만으로 결론을 도출해야 하기 때문이다.
- ③ 유추가 본래 연역과 귀납이 혼합된 추론 양식이므로, 흠결 보충이 필요 없는 사례에서도 귀납적 추론의 개입이 불가피하기 때문이다.
- ④ 일반적이고 추상적인 형태로 주어진 규범이 개별 사례에 대해 유일한 정답을 미리 준비해 둔 것이 아닌데, 전통적 견해가 전제한 것처럼 규범으로부터 결론을 도출하는 순수한 연역적 절차만으로는 이러한 규범을 구체적 사실 관계에 적용할 수 없기 때문이다.
- ⑤ 확장 해석이나 목적론적 해석이 유추와 다를 바 없는 결과를 낳으므로, 흠결 보충이 필요 없는 사례에서도 확장 해석에 의한 규범의 정제가 이루어지기 때문이다.

20. 뒷글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 해석과 유추의 구별을 유지하되 유추의 적용 범위를 확장해야 한다는 주장이므로, 형사법상 유추 금지 원칙의 폐지를 전제한다.
- ② ㉔는 해석과 유추의 구별을 유지하되 유추의 적용 범위를 확장해야 한다는 주장이므로, 해석을 통한 규범 확대 적용에는 제한을 두지 않는다.
- ③ ㉔는 해석과 유추의 구별을 없애고 법 해석 전반의 방만함을 통제해야 한다는 주장이므로, 유추만을 별도로 금지하는 것보다 규범 적용의 일관된 통제가 유추 금지의 취지에 더 부합한다고 본다.
- ④ ㉔는 해석과 유추의 구별을 없애고 법 해석 전반의 방만함을 통제해야 한다는 주장이므로, 확장 해석이나 목적론적 해석에 의한 규범의 확대 적용도 전면적으로 금지해야 한다고 본다.
- ⑤ ㉔는 해석과 유추의 구별이 무의미하다는 인식을 바탕으로, 모든 법적 판단에서 규범의 확대 적용 자체를 원천적으로 차단해야 한다고 본다.

21. 뒷글을 바탕으로 ㉔을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 법관의 즉각적 유사성 파악이 일반적 명제의 내면화에 기인할 수 있음을 보여 주는 것으로서, 이 경우 법관의 판단은 추론의 형식을 갖추고 있으므로 사법적 판단의 규범적 요건을 충족한다는 결론으로 이어진다.
- ② ㉔는 법관의 즉각적 유사성 파악이 일반적 명제의 내면화에 기인할 수 있음을 보여 주는 것으로서, 이어지는 서술에서 내면화에 의하지 않은 순전한 직관적 판단이 자의적일 수 있음과 대비되는 기능을 한다.
- ③ ㉔는 법관의 즉각적 유사성 파악이 사례의 직접 비교에 의한 것임을 보여 주는 것으로서, 이 경우 선례의 구속력이 강화되어 판례법 국가에서의 유추의 유용성이 입증된다는 결론으로 이어진다.
- ④ ㉔는 법관의 즉각적 유사성 파악이 사례의 직접 비교에 의한 것임을 보여 주는 것으로서, 이어지는 서술에서 유추에 의한 규범 확장의 가능성이 긍정된다는 결론으로 이어진다.
- ⑤ ㉔는 법관의 즉각적 유사성 파악이 항상 자의적 판단에 해당함을 보여 주는 것으로서, 모든 유추가 사법적 판단의 최소한의 규범적 요건을 갖추지 못한다는 결론으로 이어진다.

22. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

좁은 의미의 법 해석은 다른 말로 '법 발견'이라고 부른다. 이른바 '법률 문언의 가능한 의미'를 기준으로 그 한계 내에서 이루어지는 법 획득 활동을 법의 발견으로, 그 한계를 넘어 이루어지는 법 획득 활동을 법의 형성으로 정의하여 구별하는 것이다. '법 형성'의 대표적인 예가 바로 유추를 통한 법의 확장적 적용이다. 한편 법률 문언의 가능한 의미 범위 내에서도 해당 문언을 비교적 엄격하게 해석할 것인지 또는 넉넉하게 해석할 것인지에 대해서는 의견이 갈릴 수 있는데, 이 경우 후자의 방식을 '확대 해석' 내지 '확장 해석'이라고 부를 수 있을 것이다. 따라서 어떠한 법 획득 활동이 일견 법률 문언이 미치는 사례의 범위를 넓히려는 방향성을 가질 때에도 그것이 확장 해석인 것인지 유추인 것인지를 구분할 필요가 있다.

- ① (가)의 관점에서, 법 발견에 해당하는 확장 해석이 유추에 해당하는 법 형성과 실질적으로 동일한 결과를 낳을 수 있다는 것은 법률 문언의 가능한 의미라는 경계 설정의 한계를 드러낸다.
- ② (가)의 관점에서, 전통적 형사법상 유추 금지 원칙이 확장 해석에 대해서는 적용되지 않으므로, 확장 해석이라는 명목으로 유추 금지를 우회하는 것이 가능하다.
- ③ (가)의 관점에서, 법률 문언의 가능한 의미를 기준으로 법 발견과 법 형성을 구별하는 것은 규범의 확대 적용을 일관되게 통제하는 데 기여하지 못한다.
- ④ (나)의 관점에서, 유추를 통한 법 형성이 성립하려면 사례의 직접 비교 이외에 법적으로 중요한 유사점을 선별하는 규칙이나 원리가 매개되어야 한다.
- ⑤ (나)의 관점에서, 법률 문언의 가능한 의미를 넘어서는 법 형성은 사례의 직접 비교만으로도 충분히 달성될 수 있으므로, 법 발견과 법 형성의 구별이 유추의 실효성을 제한하지는 않는다.

23. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

을국의 법관 P는 다음과 같은 사건을 심리하게 되었다. 피고인 X는 타인의 컴퓨터에 무단으로 접속하여 저장된 데이터를 삭제하였다. 을국의 형사법에는 "타인의 재물을 손괴한 자는 처벌한다."라는 규정이 있으나, 데이터 삭제를 직접 처벌하는 규정은 없다. 과거에 을국 법원은 타인의 문서를 훼손한 행위에 대해 재물 손괴 규정을 적용한 선례가 있다. 법관 P는 데이터 삭제가 문서 훼손과 '타인의 정보 자산에 대한 사용 가치를 소멸시킨다'는 점에서 유사하다고 판단하여, 재물 손괴 규정을 적용하고자 한다.

- ① (가)의 관점에서, 법관 P가 재물 손괴 규정을 데이터 삭제에 적용하려는 시도는, 전통적 견해에 따르면 법의 흠결을 유추로 보충하려는 것에 해당한다.
- ② (가)의 관점에서, 법관 P가 '재물' 개념을 넓게 해석하여 데이터를 포섭시키든 재물 손괴 규정을 유추 적용하든, 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 동화 과정이라는 점에서 본질적으로 다르지 않다.
- ③ (나)의 관점에서, 법관 P가 '타인의 정보 자산에 대한 사용 가치 소멸'이라는 유사점을 찾은 것은, 문서 훼손 선례와 데이터 삭제 사건의 사실 관계를 연결하는 일반적 명제가 이미 작용하고 있음을 시사한다.
- ④ (나)의 관점에서, 법관 P가 일반적 명제를 매개로 판단한다면 이는 사례의 직접 비교에 의한 유추가 아니라 규칙이나 원리의 해석 및 적용이 되므로, 사례의 직접 비교로서의 유추에 의해서는 재물 손괴 규정의 적용 범위를 데이터 삭제로 확장할 수 없다.
- ⑤ (나)의 관점에서, 법관 P가 문서 훼손 선례와 데이터 삭제 사건의 유사성에만 주목하여 판단한다면, 두 사례의 차이에 주목하는 것보다 법적으로 더 정당한 결론에 이를 수 있다.

24. "만약 (나)가 주장하는 대로 사례의 직접 비교로서의 유추에 의해서는 법원이 규범을 확장할 수 없다면"이라는 가정 하에, (가)의 관점에서 이에 대해 평가한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 유추에 의한 규범 확장이 불가능하다면 법의 흠결은 영원히 보충될 수 없으므로, (나)의 결론은 법적 안정성을 심각하게 훼손한다.
- ② 유추에 의한 규범 확장이 불가능하다면 형사법상 유추 금지 원칙은 원래부터 불필요한 것이 되므로, (나)의 결론은 유추 금지 원칙의 존재 이유를 해소한다.
- ③ 유추에 의한 규범 확장이 불가능하다 하더라도 확장 해석이나 목적론적 해석을 통해 유추와 실질적으로 동일한 규범 확대 적용이 여전히 가능하므로, 유추에만 초점을 맞추어 규범 확장의 가부를 논하는 것은 문제의 본질을 벗어난다.
- ④ 유추에 의한 규범 확장이 불가능하다면 법 해석의 본질은 순수한 연역적 절차로 회귀해야 하므로, (나)의 결론은 전통적인 법 해석 이해를 정당화한다.
- ⑤ 유추에 의한 규범 확장이 불가능하다면 모든 법적 판단은 법률 문언의 엄격한 적용에 한정되어야 하므로, (나)의 결론은 확장 해석을 포함한 모든 형태의 규범 확대 적용을 부정하는 것이다.

25. ㉠~㉥의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠: 순수하지 못한 것을 걸러 내어 순수하게 함.
- ② ㉡: 규율이나 절제가 없이 마구 늘어나거나 퍼짐.
- ③ ㉢: 얹어매어 묶음 또는 강제로 얹어매어 자유를 빼앗음.
- ④ ㉣: 일정한 기준이나 원칙 없이 제멋대로인 것.
- ⑤ ㉤: 개인 상호 간의 재산이나 신분 등에 관한 법률관계에 관한 것.

[정답 및 해설]

1. 정답: ①

정답 해설: (가)의 2문단에서 제3의 비교점은 "일반적 명제인 규범"이라고 명시되어 있다. 즉 제3의 비교점은 개별 사례들이 공유하는 사실 관계 자체가 아니라, 그러한 사례들을 포괄하는 상위의 규범적 명제에 해당한다. 개별 사례들의 공통적 사실 관계가 곧 제3의 비교점이라고 본 ①은 규범과 사실 관계의 충위를 혼동한 것이므로 적절하지 않다.

오답:

② (가)의 2문단에서 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에서도 사실 관계를 규범에 맞추고 규범을 사실 관계에 맞추는 정제 과정이 필요하다고 하였다.

③ (나)의 2문단에서 일반적 명제의 개입이 없으면 과거 사례가 현재 사례를 기속할 힘을 지니지 못한다고 하였다.

④ (나)의 3문단에서 법원이 유사성을 즉각적으로 파악했다고 느끼는 것은 일반적 명제를 내면화했기 때문일 가능성이 크다고 하였다.

⑤ (나)의 2문단에서 수많은 유사점 중 법적으로 중요한 것을 추려 내기 위해 모종의 규칙 또는 원리가 필요하다고 하였다.

2. 정답: ②

정답 해설: (가)의 3문단에서 유추를 흠결 보충의 한 수단에 불과한 것이 아니라 법 해석의 본질 그 자체로 보아야 한다고 주장하며, 전통적으로 해석과 유추를 엄격히 구별하던 견해의 한계를 비판하고 있다. 한편 (나)의 3문단에서는 순전히 직관적 판단에 의한 유추가 사법적 판단이 갖춰야 할 최소한의 규범적 요건조차 갖추지 못한다고 지적하고 있다.

오답:① (가)는 유추를 연역의 하위 범주가 아니라 연역과 귀납의 혼합으로 보며, (나)는 유추를 옹호하지 않고 한계를 비판한다.

③ (가)는 유추를 흠결 보충 수단으로만 보는 것을 비판하고, (나)는 유추에 의한 규범 확장 자체가 불가능하다고 본다.

④ (가)와 (나) 모두 일반적 명제의 역할을 인정하고 있다.

⑤ (가)는 구체적 제도를 제시하지 않고, (나)는 새로운 추론 형식을 제안하지 않는다.

3. 정답: ③

정답 해설: (가)의 2문단에서 "일반적이고 추상적인 형태로 주어진 규범은 다양한 사례들과 그 변형 사례들에 적용될 것이지만, 그러한 사례들 하나하나에 대해 유일한 정답을 준비해 둔 것은 아니다."라고 하였다. 따라서 ③인 제3의 비교점은 개별 사례에 대해 유일한 처리 방안을 미리 확정해 둔 것이 아니다.

오답:① 2문단에서 제3의 비교점은 두 사례를 연결하는 역할을 한다고 하였다.

② 2문단에서 제3의 비교점을 담고 있는 것은 "일반적 명제인 규범"이라고 명시되어 있다.

④ 2문단에서 유추는 사례에서 사례로 직접 추론하는 것이 아니라 항상 제3의 비교점을 통한다고 하였다.

⑤ 제3의 비교점이 일반적 명제인 규범이므로, 이를 통한 유추에는 일반적 명제의 매개가 개입한다.

4. 정답: ④

정답 해설: ④는 해석과 유추가 실질적으로 동일한 결과를 낳는다는 사실이 형사법상 유추 금지 원칙의 무력화를 경고한다는 내용이다. 1문단의 전통적 견해는 법 해석을 연역적 절차로, 유추를 흠결 보충 수단으로 구별하였고, 이에 기반하여 형사법에서는 유추만을 금지하였다. 그런데 3문단에서 확장 해석이나 목적론적 해석의 이름으로 유추와 다를 바 없는 규범의 확대 적용이 이루어진 사례가 드물지 않았다고 하였다. 해석과 유추를 구별하는 전통적 틀 아래에서 유추 금지의 대상에 해당하지 않는 확장 해석 등이 유추와 동일한 효과를 달성할 수 있는 수단으로 활용됨으로써, 유추 금지 원칙이 사실상 우회될 수 있는 것이다. 이처럼 1문단의 전통적 구별과 3문단의 확장 해석에 의한 우회 가능성을 결합해야 ④의 이유를 파악할 수 있다.

오답:① 흠결 자체의 해소 여부는 유추 금지 원칙의 무력화와 직접적으로 관련되지 않는다.

② 동화 과정의 불가피성은 형사법상 유추 금지 원칙의 무력화 경고와 직접 연결되지 않는다.

③ 유추의 혼합적 성격 자체가 금지의 논리적 불가능성을 의미하지는 않으며, ②가 말하는 '무력화'의 직접적 이유에 해당하지 않는다.

⑤ 구분 기준의 부재 문제는 (가)의 핵심 주장과 관련이 있으나, ④가 경고하는 것은 기준의 부재가 아니라 기준의 구별 체계 내에서 확장 해석을 통한 우회가 가능하다는 점이다.

5. 정답: ⑤

정답 해설: ④의 "이 경우"는 직전의 "정말로 순전히 직관적인 판단을 한 것"인 경우를 가리킨다. 이 상황에서 유추는 규칙이나 원리의 매개 없이 법관의 주관에 따라 유사점이 취사선택된 결과이다. (나)의 3문단에서 이 경우 "선례가 현재 사례를 기속한 것도 아니다"라고 하였으므로, 선례에 의한 기속력이 부여되지 않아 법적 판단으로서의 정당성을 결여하게 된다는 ⑤의 분석이 적절하다.

오답:① ④는 규칙이나 원리 없는 직관적 판단에서 체계적 구분의 근거가 '확보된' '이 아니라 '결여됨'을 지적한다. 방향이 정반대이다.

② ④의 "이 경우"는 내면화된 규범에 근거한 판단이 아니라, 순전히 직관에 의한 판단의 경우를 가리킨다. ④ 직전에 내면화의 경우와 순전한 직관의 경우가 구분되어 있으며, ④는 후자만을 다루고 있다.

③ 후반부의 분석은 ④의 내용과 부합하나, 전반부가 부적절하다. "일반적 명제를 의식하지 못한 채 즉각적으로 파악"하는 경우에는 내면화에 의한 것일 수도 있고 순전한 직관에 의한 것일 수도 있다. ④는 이 중 후자만을 다루므로, 전반부가 두 경우를 구별하지 못한다.

④ 일반적 명제가 사후적으로 형성된다는 내용은 지문에 근거가 없다.

6. 정답: ③

정답 해설: (나)의 2문단에서 유추가 실질적으로 작동하기 위해서는 모종의 규칙 또는 원리가 매개되어야 하는데, 법원이 그러한 규칙이나 원리를 특정했다면 사실 관계의 유사성 자체보다 그 규칙 또는 원리가 현재 사례의 결론을 정하게 된다고 하였다. 즉 일반적 명제의 매개를 거치면 그것은 이미 규칙이나 원리의 해석 및 적용에 해당하며, 사례의 직접 비교에 의한 것보다 오히려 객관적인 판단이 된다. 따라서 일반적 명제의 매개를 거칠 경우 더 자의적이라는 ③은 (나)의 논지와 반대이다.

오답:① (가)는 해석과 유추의 구별을 부정하므로, 이 구별에 기반한 법 발견/법 형성의 경계도 (가)의 관점에서는 실효성이 낮다.

② (가)의 3문단에서 확장 해석의 이름으로 유추와 다를 바 없는 규범의 확대 적용에 이른 사례가 드물지 않았다고 하였다.

④ (나)의 2문단에서 유사점을 의미 있게 선별하려면 규칙이나 원리가 필요하다고 하였으므로, 확장 해석과 유추의 구분을 위해서도 규칙이나 원리가 전제되어야 한다.

⑤ (가)는 해석과 유추의 구별 자체를 부정하므로, 확장 해석인지 유추인지의 분류는 규범의 확대 적용에 대한 일관된 통제와 무관한 형식적 구분에 불과하다.

7. 정답: ②

정답 해설: (나)의 2문단에서 수많은 유사점 중 법적으로 중요한 것을 추려 내기 위해서라도 규칙 또는 원리가 필요하다고 하였고, 3문단에서 사례의 직접 비교로서 유추에 의해서는 법원이 과거 사례의 '법'을 새로운 지점으로 확장해 낼 수 없다고 하였다. 따라서 (나)의 관점에서 유사점을 포착한 것만으로 충분한 법적 근거가 확보된다는 ②는 적절하지 않다.

오답:① (가)의 1문단에서 유추는 적용될 규범이 존재하지 않을 때의 흠결 보충 논리라고 하였으므로, 데이터 복제에 직접 적용 규정이 없는 상황에서 유추를 시도하는 것은 전통적 견해상 흠결 보충에 해당한다.

③ (가)의 2문단에서 제3의 비교점은 두 사례를 연결하는 일반적 명제인 규범이라고 하였고, '원본 소유자의 독점적 이용 가능성 침해'는 두 사례를 연결하는 비교의 준거로 기능한다.

④ (나)의 2문단에서 규칙이나 원리를 특정하면 그것이 현재 사례의 결론을 정하게 된다고 하였으므로, 일반적 명제를 매개로 한 판단은 사례 직접 비교가 아니라 규칙이나 원리의 적용에 해당한다.

⑤ (가)의 3문단에서 유추는 추상적 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 작업으로서 법 해석의 본질 그 자체라고 하였으므로, 개념 포섭이든 유추 적용이든 본질적으로 다르지 않다.

8. 정답: ①

정답 해설: (나)의 2문단에서 법원이 규칙이나 원리를 특정하면 사실 관계의 유사성 자체보다 그 규칙 또는 원리가 결론을 정하게 되며, 유추가 아니라 규칙이나 원리의 해석 및 적용이 이루어진다고 하였다. (가)는 유추의 구조에 일반적 명

제인 규범(제3의 비교점)의 매개를 포함시키는데, (나)의 관점에서 보면 이는 곧 유추가 아닌 규칙이나 원리의 해석 및 적용과 구별되지 않게 되어, 유추라는 개념 자체의 독자적 존재 이유가 소멸하는 셈이다.

오답:

② (가)는 유추를 연역과 귀납의 혼합으로 보며, 순수한 연역으로 환원하려 하지 않는다.

③ (가)는 법의 흠결 존재를 부정하지 않으며, 유추를 법 해석의 본질로 격상시킬 뿐 유추의 역할을 부정하지 않는다.

④ (가)가 제3의 비교점을 포함시킨 것이 개별 사례의 특수성을 무시한다는 근거는 지문에 없다.

⑤ (가)는 해석의 전면 금지가 아니라 해석과 유추의 구별을 없애되 방만함을 일관되게 통제할 것을 주장한다.

9. 정답: ②

정답 해설: (가)는 1문단에서 유추를 흠결 보충의 수단으로 보는 전통적 견해를 소개한 뒤, 2~3문단에서 이 견해의 한계를 지적하고 유추를 법 해석의 본질로 재규정하는 새로운 이해를 제안하고 있다. (나)는 1문단에서 유추의 장점으로 거론되는 세 가지를 소개한 뒤, 2~3문단에서 이들이 실제로는 성립하지 않음을 일반적 명제의 필요성과 직관적 판단의 자의성을 근거로 논증하고 있다.

오답:① (가)는 여러 학자의 견해를 시대순으로 제시하지 않으며, (나)는 구체적 판례를 통해 입증하지 않는다.

③ (가)는 유추의 위험성을 경계하는 것이 아니라 유추를 법 해석의 본질로 격상시키고 있으며, (나)는 유추의 실용적 가치를 재평가하는 것이 아니라 그 한계를 논증하고 있다.

④ (가)와 (나) 모두 상반된 두 입장의 절충안을 도출하지 않는다.

⑤ (가)와 (나) 모두 법적 추론의 역사적 변천을 통시적으로 서술하지 않는다.

10. 정답: ④

정답 해설: (나)의 2문단에서 "법원이 그러한 규칙이나 원리를 특정했다면, 사실 관계의 유사성 그 자체보다는 그와 같은 규칙 또는 원리가 현재 사례의 결론을 정하게 된다."라고 하였다. 즉 규칙이나 원리를 특정하면 유사성 '자체'가 결론을 직접 결정하는 것이 아니라, 그 규칙 또는 원리가 결론을 결정하는 것이다. ④는 이를 정반대로 서술하였으므로 적절하지 않다.

오답:① (가)의 2문단에서 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에서도 사실 관계를 규범에 맞추고 규범을 사실 관계에 맞추는 과정이 필요하다고 하였다.

② (가)의 3문단에서 확장 해석이나 목적론적 해석의 이름으로 유추와 다를 바 없는 규범의 확대 적용에 이른 사례가 드물지 않았다고 하였다.

③ (나)의 2문단에서 일반적 명제의 개입이 없다면 유사점에 주목하는 것만큼이나 차이에 주목하는 것도 정당할 수 있다고 하였다.

⑤ (나)의 3문단에서 순전히 직관적인 판단을 한 것이라면 이는 애초에 추론을 한 것이 아니라고 하였다.

11. 정답: ④

정답 해설: (가)의 3문단에서 ㉠인 동화 과정은 "규범과 사례라는 이질적인 원료를 서로 결합할 수 있게 정제해 가는" 과정이라고 명시되어 있다.

오답:① 3문단에서 "흠결 보충이 필요해 보이는지 여부와 상관없이 모든 법의 해석 및 적용에서" 동화 과정을 밝게 된다고 하였으므로, 흠결이 존재하는 사례에서만 예외적으로 밝는 과정이 아니다.

② 동화 과정은 2문단에서 설명된 유추의 구조, 즉 제3의 비교점(일반적 명제)을 경유하는 과정을 포함한다. 사례에서 사례로 직접 추론하는 것이 아니다.

③ 2문단에서 규범이 "사례들 하나하나에 대해 유일한 정답을 준비해 둔 것은 아니다"라고 하였다.

⑤ 2문단에서 법이 순수한 연역적 절차를 거쳐 발견되는 것은 아니라고 하였으며, 동화 과정은 연역과 귀납이 혼합된 추론으로 설명된다.

12. 정답: ④

정답 해설: ②는 유추가 법 해석의 본질 그 자체라는 결론이다. 이 결론의 이유를 파악하려면 두 문단의 정보를 결합해야 한다. 2문단에서 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에서도 사실 관계를 규범에 맞추고 규범을 사실 관계에 맞추는 정제 과정이 필요하다고 하였으며, 유추의 구조는 개별 사례에서 출발하여 제3의 비교점을 담은 일반적 명제인 규범을 거쳐 개별 결론으로 나아가는 것이라고 하였다. 3문단에서는 이러한 규범과 사실 관계의 상호 정제 과정이 흠결 보충 필요 여부

와 상관없이 모든 법 해석에서 수반된다고 하였다. 결국 모든 법 해석에서 보편적으로 나타나는 규범과 사실 관계의 결합 과정이 유추의 구조와 합치하므로, 유추는 흠결 보충의 한 수단이 아니라 법 해석의 본질이라는 결론에 이르는 것이다.

오답:① 흠결 보충이 필요한 사례의 수가 적다는 것은 지문에 근거가 없으며, ②의 이유와 관련이 없다.

② (가)의 2문단에서 법이 순수한 연역적 절차를 거쳐 발견되는 것은 아니라고 하였으므로, 순수 연역이 완결되는 경우를 전제하는 것 자체가 부적절하다.

③ 확장 해석과 유추의 동일한 결과는 ㉡ 뒤에 서술된 것으로서, ㉡의 결론이 "틀리지 않았다는 점"을 사후적으로 입증하는 근거이지 ㉡ 자체의 이유가 아니다.

⑤ 유추 금지 원칙의 무력화 경고는 ㉡ 뒤에 서술된 별도의 논점이며, ㉡의 이유에 해당하지 않는다.

13. 정답: ②

정답 해설: ㉡는 "법원이 그러한 규칙이나 원리를 특정했다면, 사실 관계의 유사성 그 자체보다는 그와 같은 규칙 또는 원리가 현재 사례의 결론을 정하게 된다."라는 내용이다. ㉡ 직후에 "현재 사례는 과거의 사례와 유사하기 때문이 아니라, 그 사례와 마찬가지로 하나의 일반적 명제의 규율 범위에 속하기 때문에 유사하게 처리될 뿐인 것이다."라고 서술되어 있다. 이는 법원이 규칙이나 원리를 특정하면 사례 간 유사성 판단이 규칙/원리의 적용으로 대체됨을 의미하며, 사례의 직접 비교로서의 유추가 일반적 명제의 적용으로 전환됨을 보여 준다.

오답:① ㉡는 유추의 장점인 '비슷한 것은 비슷하게 취급'이 실현됨을 보여 주는 것이 아니다. (나)의 2문단 첫 문장에서 유추에 이러한 장점이 실제로 있는 것은 아니라고 하였으며, ㉡는 오히려 유추가 규칙/원리의 적용으로 전환되어 유추 자체의 독자적 기능이 소멸함을 보여 준다.

③④ ㉡에서 규칙 또는 원리가 현재 사례의 결론을 정하게 된다고 하였으므로, 일반적 명제가 과거 사례의 사실 관계에 종속되는 것이 아니라 오히려 사실 관계의 유사성을 대체한다.

⑤ ㉡는 규칙이나 원리를 특정한 경우 그 규칙/원리가 결론을 정한다는 것이지, 차이에 주목하는 것이 정당하지 않게 됨을 말하는 것이 아니다. 차이에도 주목이 정당하지 여부는 ㉡ 이전에 일반적 명제의 개입이 없는 상황에서 논의된 것이다.

14. 정답: ⑤

정답 해설: (나)의 논점은 사례 직접 비교로서의 유추 자체에 내재된 자의성 문제이며, 이를 해결하려면 규칙이나 원리의 매개가 필요하다는 것이다. '법을 문언의 가능한 의미'라는 기준은 해석과 유추를 구분하는 기준일 뿐, 유사성 판단의 자의성을 제거하는 역할을 하는 것으로 (나)에서 서술되지 않았다. 또한 (나)의 관점에서 유사성 판단의 자의성은 법률 문언의 의미 범위 문제가 아니라 일반적 명제의 매개 부재 문제이므로, '충분한 역할'이라는 평가는 부적절하다.

오답:① (가)의 3문단에서 확장 해석으로 유추와 동일한 결과에 이른 사례가 드물지 않으므로, 법 발견(확장 해석)과 법 형성(유추)의 구별은 실효성이 의문시된다.

② (가)의 3문단에서 해석과 유추의 구분을 없애고 방만함을 일관되게 통제해야 한다고 하였으므로, 법률 문언의 가능한 의미에 의한 구분은 일관된 통제에 한계가 있다.

③ (나)의 3문단에서 사례의 직접 비교로서 유추에 의해서는 과거 사례의 '법'을 새로운 지점으로 확장할 수 없다고 하였다.

④ (나)의 2문단에서 유사점을 추려 내기 위해 규칙이나 원리가 필요하다고 하였으며, 이는 확장 해석이든 유추이든 사례의 범위를 넓히려는 활동 전반에 적용된다.

15. 정답: ④

정답 해설: (나)의 3문단에서 순전히 직관적인 판단에 의한 유추는 "사법적 판단이 갖춰야 할 최소한의 규범적 요건조차 갖추지 못한 것"이라고 하였다. 법관 B가 일반적 명제의 매개 없이 사례를 직접 비교한 것이라면, 그것은 법관의 자의에 따른 유사점 취사선택에 불과하여 근본적으로 자의적일 수 있으므로, 사법적 판단의 규범적 요건을 '충족한다'는 ㉡는 (나)의 논지와 정반대이다.

오답:① (가)의 3문단에서 유추는 추상적 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 작업으로서 법 해석의 본질이라고 하였으므로, 법관 A의 확장 해석이든 법관 B의 유추 적용이든 동화 과정에 해당한다.

② (가)의 1문단에서 전통적 견해는 법 해석을 연역적 절차로, 유추를 흠결 보충 수단으로 구별하였다. 법관 A는 '물건' 개념을 넓게 해석한 것이므로 해석에, 법

관 B는 유사 사례의 규범을 적용한 것이므로 유추에 해당한다.

③ (나)의 2문단에서 유사점을 의미 있게 선별하려면 규칙이나 원리가 필요하다고 하였으므로, '재산적 가치가 있는 대상의 무단 취득'이라는 유사점 포착은 규칙/원리의 매개를 시사한다.

⑤ (가)의 3문단에서 전통적 견해에 따르면 형사법상 유추는 금지되지만 확장 해석이나 목적론적 해석은 금지되지 않았다고 하였다.

16. 정답: ②

정답 해설: (가)의 2문단에서 유추는 항상 두 사례를 연결하는 제3의 비교점, 즉 일반적 명제인 규범을 통한다고 하였는데, (나)의 2문단에서도 유사점을 의미 있게 선별하려면 규칙 또는 원리(일반적 명제)가 필요하다고 하였다. 이 점에서 양자의 논점은 부합한다. 그러나 (나)는 일반적 명제가 개입하면 그것은 이미 유추가 아니라 규칙/원리의 적용이라고 보아 유추의 독자적 의의가 소멸한다고 결론짓는데, (가)의 관점에서 이는 유추를 사례의 직접 비교로만 한정하여 정의한 데서 비롯된 오류이다. (가)는 일반적 명제의 매개를 유추의 본래적 구조로 포함시키고 있으므로, 일반적 명제가 개입한다고 해서 유추의 의의가 소멸하는 것이 아니기 때문이다.

오답: ① (나)가 유추의 규범 확장 불가능성을 주장한 것은 유추를 사례의 직접 비교로 한정한 것에 기인한다. (가)는 유추를 법 해석의 본질로 보므로, 유추에 의한 규범 확장이 불가능하다는 결론을 수용하지 않을 것이다.

③ (나)의 직관적 판단에 대한 자의성 비판은 (가)의 방만함 통제 주장과 방향이 유사하나, (나)는 유추의 규범 확장 불가능성을 결론짓고 있어 (가)의 핵심 논지와 정면으로 상충한다. "전체적으로 지지한다"는 과잉 평가이다.

④ (가)가 '비슷한 것은 비슷하게 취급'이라는 원칙을 공유하고 있다는 근거가 지문에 없으며, (나)의 유추 비판이 (가)에 대한 자기모순이라는 논리도 성립하지 않는다.

⑤ (나)의 유추 개념은 사례의 직접 비교라는 판례법 국가에서의 일반적 관점에 기초한 것이지만, 유추를 흠결 보충 수단으로 보는 전통적 견해를 전제한 것이 아니다. (가)의 전통적 견해와 (나)의 유추 개념은 서로 다른 논의 맥락에 속한다.

17. 정답: ②

정답 해설: (가)는 1문단에서 유추를 흠결 보충의 수단으로 보는 전통적 개념을 소개하고, 2문단에서 "이 같은 전통적인 이해 방식은 법 해석의 본질을 제대로 파악하지 못하고 있는 것으로 보인다"라며 비판적 검토를 수행한 뒤, 3문단에서 유추를 "법 해석의 본질 그 자체"로 재규정하는 새로운 결론에 도달하고 있다.

오답: ① (가)는 복수의 학설을 시대순으로 나열하지 않으며, 학설들의 공통점을 도출하지 않는다.

③ (가)는 유추 금지 원칙의 역사적 형성 과정을 서술하지 않으며, 그 폐지가 아니라 유추 금지의 취지를 더 잘 구현하는 방법을 제안하고 있다.

④ (가)는 유추의 하위 유형을 분류하거나 구체적 판례를 제시하지 않는다.

⑤ (가)는 해석과 유추의 개념적 차이를 인정하는 것이 아니라 양자의 구별 자체를 부정하고 있다.

18. 정답: ③

정답 해설: (나)의 1문단에서 유추의 장점으로 "추상적인 규범이나 도덕적 원리에 대해서 견해를 달리하는 사람들이라도 사례의 유사성과 차이라는 기준에 대해서는 동의할 수 있다"라고 소개하고 있으나, 이것은 유추의 장점으로 '생각되고 있다'고 서술된 것이지만 (나)가 이를 사실로 인정한 것이 아니다. (나)의 2문단 첫 문장에서 "하지만 유추에 실제로 이러한 장점이 있는 것은 아니다"라고 명시적으로 부정하고 있다. 따라서 '항상 동의할 수 있다'고 단정한 ③은 (나)의 입장에 부합하지 않는다.

오답: ① (가)의 2문단에서 "개별적 사례들에서 출발하여 제3의 비교점을 담고 있는 일반적 명제인 규범을 거쳐서 개별적 결론으로 나아가는 것이 바로 유추의 구조이다."라고 하였다.

② (가)의 3문단에서 "해석과 유추가 정말로 구별되어야 하는 것이라면, 양자가 실질적으로 동일한 결과를 낳는다는 점을 설명하기 어렵다."라고 하였다.

④ (나)의 2문단에서 "두 사례 사이의 유사하거나 다른 점들은 사실상 무한하므로"라고 하였다.

⑤ (나)의 2문단에서 "현재 사례는 과거의 사례와 유사하기 때문이 아니라, 그 사례와 마찬가지로 하나의 일반적 명제의 규율 범위에 속하기 때문에 유사하게 처리될 뿐인 것이다."라고 하였다.

19. 정답: ④

정답 해설: ④는 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에서도 규범이 정제되는 과정이 필요하다는 내용이다. 이유를 파악하려면 두 문단의 정보를 결합해야 한다. 2문단에서 규범은 "사례들 하나하나에 대해 유일한 정답을 준비해 둔 것은 아니다"라고 하였으며, 1문단에서 전통적 견해는 법 해석을 "일반적이고 추상적인 규범으로부터 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안을 도출해 내는 연역적 절차"로 이해하였다. 규범이 유일한 정답을 준비하지 않았으므로, 전통적 견해가 전제한 순수한 연역적 절차만으로는 규범을 구체적 사실 관계에 적용할 수 없어 규범 정제 과정이 필요한 것이다.

오답: ① (가)는 규범이 사실 관계와 무관하게 자기 완결적이라고 보지 않으며, 오히려 규범은 사실 관계에 맞춰져야 한다고 주장한다.

② (가)는 규범 대신 사실 관계만으로 결론을 도출해야 한다고 보지 않으며, 규범과 사실 관계의 상호 조율을 주장한다.

③ 유추가 연역과 귀납의 혼합이라는 것은 3문단의 내용으로, ④가 위치한 2문단의 논점과 직접적인 인과 관계에 있지 않다.

⑤ 확장 해석과 유추의 동일한 결과는 3문단에서 ⑤의 결론을 입증하는 맥락에서 서술된 것이지만, ④ 자체의 이유가 아니다.

20. 정답: ③

정답 해설: ④는 "법 해석의 영역에서 설득력이 떨어지는 연역적 절차와 유추의 구분을 없애는 동시에 전체적으로 해석 및 적용상의 방만함을 일관성 있게 통제한다면 그것이 외려 전통적인 유추 금지의 취지를 더 잘 구현하는 길일 수 있다."는 내용이다. ④는 해석과 유추의 구별을 없애자는 것이지만 유지하면서 유추 범위를 확장자는 것이 아니며, 법 해석 전반의 방만함을 일관되게 통제함으로써 유추만을 별도로 금지하는 것보다 유추 금지의 원래 취지를 더 잘 구현할 수 있다고 본다.

오답: ① ④는 해석과 유추의 구별을 '유지'하는 것이 아니라 '없애는' 것이며, 유추 금지 원칙의 폐지가 아니라 그 취지를 더 잘 구현하는 방향을 제시한다.

② ④는 해석과 유추의 구별을 '유지'하는 것이 아니며, 해석을 통한 규범 확대에 제한을 두지 않는다는 것도 아니다. 오히려 "해석 및 적용상의 방만함을 일관성 있게 통제"할 것을 주장한다.

④ ④는 확장 해석이나 목적론적 해석을 전면적으로 금지하자는 것이 아니다. "방만함을 일관성 있게 통제"하자는 것이지만 규범 확대 적용 자체를 전면 금지하자는 것이 아니다.

⑤ 규범의 확대 적용 자체를 원천적으로 차단해야 한다는 것은 ④의 내용을 벗어난 과잉 해석이다.

21. 정답: ②

정답 해설: ④는 "설령 법관 자신이 두 사례의 유사성을 거의 즉각적으로 파악했다고 느낄 때조차 실은 그가 살아오면서 앞선 일반적 명제를 굳이 의식할 필요조차 없을 정도로 내면화했기 때문일 가능성이 크다."는 내용이다. 이 문장은 법관의 즉각적 유사성 파악이 직관이 아닌 일반적 명제의 무의식적 적용에 해당할 수 있음을 보여 준다. 이어지는 서술에서 "만일 그렇지 않고 정말로 순전히 직관적인 판단을 한 것이라면 이는 애초에 추론을 한 것이 아닐 뿐 아니라, 선례가 현재 사례를 기속한 것도 아니다."라고 하여, ④의 경우(내면화에 의한 판단)와 순전한 직관에 의한 판단을 구별하고 있다. 즉 ④는 후자(자의적 판단)와 대비되는 전자(내면화에 의한 판단)의 가능성을 제시하는 기능을 수행한다.

오답: ① ④의 전반부는 적절하나, 후반부에서 "사법적 판단의 규범적 요건을 충족한다는 결론으로 이어진다"는 과잉 추론이다. ④는 내면화의 '가능성'을 제시할 뿐, 규범적 요건 충족 여부에 대한 결론을 명시적으로 내리지 않는다.

③ ④는 즉각적 파악이 사례의 직접 비교에 의한 것이 아니라 내면화에 의한 것일 수 있음을 보여 주는 것이다. 전반부가 부적절하다.

④ 전반부가 ③과 동일하게 부적절하다.

⑤ ④는 즉각적 파악이 '항상' 자의적임을 보여 주는 것이 아니라, 오히려 내면화에 의한 것일 가능성을 제시하여 자의적 판단과 구별한다.

22. 정답: ⑤

정답 해설: (나)의 3문단에서 "사례의 직접 비교로서 유추에 의해서는 법원이 과거 사례의 '법'을 새로운 지점으로 확장해 낼 수 없는 것이다."라고 하였다. 즉 (나)의 관점에서 사례의 직접 비교만으로는 법률 문언의 가능한 의미를 넘어서는 규범 확장이 달성될 수 없다. 또한 (나)의 2문단에서 유사점 선별을 위해 규칙이나 원리가 필요하다고 하였으므로, 사례의 직접 비교만으로 법 형성이 충분히 달

성된다는 ⑤의 서술은 (나)의 논지에 정면으로 반한다.

오답:① (가)의 3문단에서 확장 해석으로 유추와 다를 바 없는 결과에 이른 사례가 드물지 않았다고 하였으므로, 법률 문언의 가능한 의미라는 경계 설정의 한계가 드러난다.

② (가)의 3문단에서 전통적 견해는 유추를 금지하되 확장 해석은 금지하지 않았으므로, 확장 해석이라는 명목으로 유추 금지를 우회하는 것이 가능하다.

③ (가)의 3문단에서 해석과 유추의 구분을 없애고 방만함을 일관되게 통제해야 한다고 하였으므로, 법률 문언의 의미에 의한 구분은 일관된 통제에 기여하지 못한다.

④ (나)의 2문단에서 유사점을 추려 내기 위해 규칙이나 원리가 필요하다고 하였다.

23. 정답: ⑤

정답 해설: (나)의 2문단에서 "그 사례와 현재 사례의 유사점에 주목하는 것만큼이나 차이에 주목하는 것도 정당할 수 있기 때문이다."라고 하였다. 즉 일반적 명제의 매개가 없다면 유사성에 주목하는 것이 차이에 주목하는 것보다 법적으로 더 정당하다고 볼 근거가 없다. 따라서 법관 P가 유사성에만 주목하여 판단한다 해도 이것이 차이에 주목하는 것보다 더 정당한 결론에 이른다고 볼 수 없다.

오답:① (가)의 1문단에서 유추는 적용 규범이 없을 때 유사 사례의 규범을 적용하는 흠결 보충의 논리라고 하였다. 데이터 삭제에 직접 적용 규정이 없으므로 전통적 견해상 흠결 보충에 해당한다.

② (가)의 3문단에서 유추는 추상적 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 작업으로서 법 해석의 본질이라고 하였으므로, 개념 확장 해석이든 유추 적용이든 동화 과정이라는 점에서 본질적으로 다르지 않다.

③ (나)의 2문단에서 유사점을 선별하려면 규칙이나 원리가 필요하다고 하였으므로, '정보 자산의 사용 가치 소멸'이라는 유사점 포착은 일반적 명제의 매개를 시사한다.

④ (나)의 2문단에서 규칙/원리를 특정하면 그것이 결론을 결정하므로 유추가 아닌 규칙/원리의 적용에 해당하며, 3문단에서 사례의 직접 비교로서의 유추로는 규범을 확장할 수 없다고 하였다.

24. 정답: ③

정답 해설: (가)의 3문단에서 "종래에 해석과 유추를 엄격히 구별하던 와중에도 이른바 확장 해석이나 목적론적 해석의 이름으로 거의 유추와 다를 바 없는 규범의 확대 적용에 이른 사례가 드물지 않았다"고 하였다. (가)의 관점에서 보면, 설령 (나)의 주장대로 유추에 의한 규범 확장이 불가능하다 하더라도, 확장 해석이나 목적론적 해석이라는 별도의 수단으로 실질적으로 유추와 동일한 규범 확대 적용이 여전히 가능하다. 따라서 유추에만 초점을 맞추어 규범 확장의 가부를 논하는 것은 법 해석 전반에서 이루어지는 규범 확대 적용의 문제를 포착하지 못하는 것이며, 이는 (가)가 해석과 유추의 구별을 없애고 법 해석 전반의 방만함을 일관되게 통제해야 한다고 주장하는 맥락과 부합한다.

오답:① (가)는 유추를 법 해석의 본질로 보므로, 유추에 의한 규범 확장 불가가 곧 흠결의 영원한 미보충을 의미한다고 보지 않는다. 법의 흠결은 확장 해석 등을 통해서도 보충될 수 있다.

② (가)는 유추 금지 원칙의 존재 이유가 해소된다고 보는 것이 아니라, 유추 금지의 취지를 더 잘 구현하는 방법을 제안한다.

④ (가)는 2문단에서 법이 순수한 연역적 절차를 거쳐 발견되는 것은 아니라고 하였으므로, 유추에 의한 규범 확장 불가가 순수 연역으로의 회귀를 정당화한다고 보지 않는다.

⑤ (나)의 결론은 사례의 직접 비교로서의 유추에 의한 규범 확장이 불가능하다는 것이지만, 확장 해석을 포함한 모든 형태의 규범 확대 적용을 부정하는 것이 아니다.

25. 정답: ⑤

정답 해설: 지문에서 ㉔ '사법적'은 "사법적 판단이 갖춰야 할 최소한의 규범적 요건"이라는 맥락에서, 법원이 법률을 적용하여 분쟁을 재판하는 국가 작용, 즉 '사법(司法)'과 관련된 의미로 쓰였다. 그런데 ㉕는 '사법(私法)', 즉 개인 상호 간의 재산이나 신분 등에 관한 법률관계를 규정한 법의 의미를 제시하고 있다. 이는 지문에서 쓰인 '사법(司法)'과 한자 및 의미가 다르므로 적절하지 않다.

오답:① '정제(精製)'는 '순수하지 못한 것을 걸러 내어 순수하게 함'을 뜻하며, 지문에서 규범이 사실 관계에 맞춰 다듬어지는 과정의 의미로 사용되었다.

② '방만(放漫)'은 '규율이나 절제가 없이 마구 늘어나거나 퍼짐'을 뜻하며, 지문

에서 해석 및 적용이 절제 없이 확대되는 상태를 가리킨다.

③ '기속(羈束)'은 '엮어매어 묶음 또는 강제로 엮어매어 자유를 빼앗음'을 뜻하며, 지문의 각주에도 이 의미가 명시되어 있다.

④ '자의적(恣意的)'은 '일정한 기준이나 원칙 없이 제멋대로인 것'을 뜻하며, 지문에서 법관이 유사점을 마음대로 취사선택하는 상태를 가리킨다.